

【제 목】: 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」 개정안 반영에 관한 사항(개선)
【내 용】

- 기획재정부는 「공공기관의 운영에 관한 법률」(이하 공운법) 제50조에 따라 공기업·준정부기관의 운영에 관한 일상적 사항과 관련하여 운영위원회의 심의·의결을 거쳐 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」(이하 경영지침)을 정하고 이를 공기업·준정부 기관 및 주무기관의 장에게 통보하고 있다.

☞ 참고자료 【 「공공기관의 운영에 관한 법률」 】

제50조(경영지침)

- ① 기획재정부장관은 공기업·준정부기관의 운영에 관한 일상적 사항과 관련하여 운영위원회의 심의·의결을 거쳐 다음 각 호의 사항에 관한 지침(이하 "경영지침"이라 한다)을 정하고, 이를 공기업·준정부기관 및 주무기관의 장에게 통보하여야 한다.
1. 조직 운영과 정원·인사 관리에 관한 사항
 2. 예산과 자금 운영에 관한 사항
 3. 그 밖에 공기업·준정부기관의 재무건전성 확보를 위하여 기획재정부장관이 필요하다고 인정하는 사항
- (이하 생략)

제51조(공기업·준정부기관에 대한 감독)

- ① 기획재정부장관과 주무기관의 장은 공기업·준정부기관의 자율적 운영이 침해되지 아니하도록 이 법이나 다른 법령에서 그 내용과 범위를 구체적으로 명시한 경우에 한정하여 감독한다.
- ② 기획재정부장관은 공기업의 경영지침 이행에 관한 사항을 감독한다.
- ③ 주무기관의 장은 다음 각 호의 사항에 대하여 공기업·준정부기관을 감독한다.
1. 법령에 따라 주무기관의 장이 공기업·준정부기관에 위탁한 사업이나 소관 업무와 직접 관련되는 사업의 적정한 수행에 관한 사항과 그 밖에 관계 법령에서 정하는 사항
 2. 준정부기관의 경영지침 이행에 관한 사항
- ④ 기획재정부장관과 주무기관의 장은 제2항 및 제3항의 규정에 따라 행하는 감독의 적정성을 대통령령으로 정하는 바에 따라 점검하고, 운영위원회의 심의·의결을 거쳐 개선에 필요한 조치를 취하여야 한다.

- 우리 원은 위탁집행형 준정부기관으로서 경영지침을 성실히 준수하여야 하며, 개정되는 사항을 우리 원의 내규에 적기 반영해야 할 필요가 있다.

- 이에 따라, 경영지침 반영 관련 우리 원의 내부 규정을 확인한 결과
【표】와 같이 개정사항이 반영되지 않은 사실이 있다.

【표】 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」 개정사항 미반영 현황

개정일	개정조항	주요 내용
2019. 12.27.	용어 정리	• 일부 용어에 대해 ‘공운법’ 과 동일한 용어로 수정 (채용비리 → 채용비위)
	외부 면접위원 참여 완화 (제16조제3항제2호)	• 일정 계약기간의 채용에 대한 필수 외부 면접위원 수 완화
2020. 3.31.	비상상황에 따른 인력채용 (제16조제12항)	• 감염병 발병, 재난사태 선포 등 상황시 긴급인력 채용절차 간소화
2020. 8.26.	주무기관 통보의무 (제67조제3항)	• 성희롱·성폭력 발생 사실이 기관장을 포함한 해당 기관의 임원과 관련된 경우 주무기관의 장에게 통보

【조치사항】

- 기획상임이사는 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」의
개정사항이 우리 원의 내부 규정에 반영될 수 있도록 조치하여
주시기 바랍니다. (개선)

<별첨> 공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침 개정사항 중 우리 원 내규 미반영 세부 현황

‘19.12.27 개정사항 중 미반영 사항
가) 제16조(채용 공정성 관리) 나) ① ~ ② (생 략) ③공기업·준정부기관은 다음 각 호의 기준에 따라 서류전형과 면접전형에 외부 관련 전문가를 참여시켜 전형 과정의 공정성을 확보하여야 한다. 1. 퇴직 후 3년이 경과하지 않은 자, 비상임 이사 등 기관과 이해관계가 있거나 기타 공정한 심사를 기대하기 어려운 자는 외부위원이 될 수 없음 2. 면접전형 전체 위원 중 절반 이상을 외부위원으로 구성함. 다만, 계약기간 1년(육아·병역휴직 대체인력 채용은 2년)미만 채용(이하 이 조에서 “단기 채용”이라 한다)의 경우에는 1인 이상을 외부위원으로 구성할 수 있으며 이 경우 1년(육아·병역휴직 대체인력 채용은 2년)을 초과하여 계약기간을 연장하거나 정규직으로 전환할 수 없음 3 ~ 4. (생 략) ④ ~ ⑨ (생 략) (이하생략)
‘20.3.31 개정사항 중 미반영 사항
다) 제16조(채용 공정성 관리) 라) ① ~ ⑪ (생 략) ⑫공기업·준정부기관은 국민의 생명·안전과 관련하여 다음 각 호에 해당하는 비상상황에 대응하기 위하여 비상상황 종료 시까지 한시적으로 근무할 인력을 긴급하게 채용할 필요가 있다고 판단하는 경우에는 주무기관의 장과 협의하여 필요한 범위 내에서 공고기간, 외부평가위원 구성 등 관련 절차를 간소화할 수 있다. 1. 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에 따른 감염병 위기경보 심각단계 발령 2. 「재난 및 안전관리기본법」에 따른 재난사태 선포 3. 기타 이에 준하는 상황
‘20.8.26 개정사항 중 미반영 사항
마) 제67조(성희롱·성폭력 신고센터 설치 등) 바) ① (생 략) ② (생 략) ③공기업·준정부기관의 장은 제2항에 따른 신고를 받거나 기관 내 성희롱 또는 성폭력 발생 사실을 알게 된 경우에는 지체 없이 그 사실 확인을 위한 조사를 하여야 하며, 수사의 필요성이 있다고 인정하는 경우 수사기관에 통보하고, <u>기관장을 포함한 해당 기관의 임원과 관련된 경우에는 주무기관의 장에게 통보하여야 한다.</u> ④ ~ ⑤ (생 략)